

RECURSO CÍVEL Nº 5001285-07.2024.4.02.5109/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

RECORRENTE: EDSON MIRANDA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Com o trânsito, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5001285-07.2024.4.02.5109

510015047299 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001285-07.2024.4.02.5109/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

RECORRENTE: EDSON MIRANDA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial visto que a não apresentação de comprovante de residência.

Em suas razões recursais, a parte autora alegada a desnecessidade de juntada do referido documento, eis que não há previsão legal para tanto.

A sentença extinguiu sem resolução do mérito a ação, indeferimento a inicial nos termos dos arts. 330, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, todos do CPC/15.

VOTO

Pois bem, de fato não consta no rol do art. 319 do CPC a necessidade de juntada de comprovante de residência embora seja prática comum.

No caso, o autor acosta comprovante em nome de terceiro, acompanhado de declaração confirmando o endereço declarado, além de declaração emitida pela associação de moradores, em que consta outro endereço, na mesma cidade. O endereço cadastrado no CNIS é o mesmo apontado na inicial, assim como o registrado no Cadúnico.

O recorrente alega que a divergência entre o endereço indicado na inicial e o declarado pela associação de moradores decorre do fato de que o autor "não tem residência própria e vive de favor na casa de terceiros", ressaltando que ambos estão no mesmo bairro e cidade.

Tenho, assim, que o domicílio do autor, inclusive para fins de fixação de competência, restou minimamente comprovado, não havendo óbice à apresentação de comprovante em nome de terceiros, tampouco à alteração de domicílio no curso do processo.

No caso, o indeferimento da inicial, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito, é medida excessiva que não encontra amparo na lei processual.

No mesmo sentido destaco os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. PROVIDA A APELAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I, 320 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015. 2. Conforme estabelecido no artigo 319, inciso II do CPC/15, é suficiente informar o endereço residencial e domiciliar, tanto do autor como do réu, na exordial, sem que seja preciso apresentar o respectivo comprovante de residência/domicílio. 3. No caso dos autos, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos. 4. Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.

(TRF-2 - AC: 00793389220164025101 RJ 0079338-92.2016.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 13/09/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. - A necessária apresentação do comprovante de residência em nome próprio não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC/2015, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal - A mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, presumindo-se verdadeiros os dados pessoais ali inseridos, não sendo o comprovante de residência em nome próprio do postulante documento indispensável à propositura da demanda - Considerando que os preceitos legais de regência não exigem o documento pretendido pelo juízo a quo, consistente no comprovante de residência em nome próprio da autora, não houve ocorrência de nenhuma das hipóteses caracterizadoras da inépcia da inicial, nos termos do art. 330 do CPC/2015 - Sentença anulada, e determinado o retorno dos autos à origem para regular andamento ao processo. -Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50071682120204039999 MS, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de julgamento: 25/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL.AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É descabido o indeferimento da petição inicial ante a ausência de juntada aos autos de comprovante de residência em nome do autor, uma vez que este se encontra devidamente qualificado na referida peça de ingresso, presumindo-se verdadeiros os dados pessoais ali inseridos. Além do mais, inexistente disposição legal que torne obrigatória a apresentação de tal documento, consoante art. 319 e 320 do CPC, que estabelecem os requisitos a serem observados pela demandante ao apresentar em Juízo sua inicial. 2. Apelação do autor provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a regular instrução do processo.

(TRF-1 - AC: 10247428220204019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de julgamento: 14/06/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/06/2021 PAG PJe 14/06/2021 PAG)

Assim, anulo a sentença para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA** e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Com o trânsito, dê-se baixa.